

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1184/2538

นายพิชัย เครือชัยพินิต

โจทก์

นายชูศักดิ์ ตั้งมงคลวุฒิ กับพวก

จำเลย

นายธวัช อรรถวรรัตน์ ทนายโจทก์ ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 179

ความว่า โจทก์ยื่นฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งรับฎีกาของโจทก์เนื่องจากฎีกาของโจทก์ พิมพ์ตัวเลขผิดพลาด 2 ตัว คือแทนที่จะเป็นเลข 8 ได้พิมพ์ผิดพลาดเป็นเลข 10 ผิดพลาดที่หน้า 9บรรทัดที่ 11 และบรรทัดที่ 13 คำว่า การจำยอมเป็นทางเดินกว้าง 10 เมตร โจทก์ขอแก้ไขเป็นการจำยอมเป็นทางเดินกว้าง 8 เมตร ทั้งสองแห่ง ส่วนข้อความอื่นคงเดิม โปรดอนุญาต หมายเหตุ จำเลยได้รับสำเนาคำร้องไว้แล้ว (อันดับ 111) โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันรื้อถอน อาคารที่ปลูกสร้างรุกล้ำทางสาธารณูปโภคของที่ดินโฉนดเลขที่ 185755 ตำบลวังทองกลางอำเภอบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานครออกไปจากทางสาธารณูปโภค หากจำเลยทั้งสองไม่ยอมปฏิบัติตาม ให้โจทก์ดำเนินการรื้อถอนโดยให้จำเลยทั้งสองร่วมกันหรือ แทนกันเสียค่าใช้จ่าย ฯลฯ ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน โจทก์ฎีกา (อันดับ 112) ต่อมาโจทก์ยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 111)

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว ข้อที่โจทก์ขอแก้ไขฎีกานั้นเกี่ยวกับ ฟ้องเดิม และเป็นการขอแก้ตัวเลขความกว้างของทางสาธารณูปโภค ที่พิมพ์ผิดพลาดจาก 10 เมตร เป็น 8 เมตร ให้ตรงตามคำฟ้องเดิม จึงอนุญาต

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว ข้อที่โจทก์ขอแก้ไขฎีกานั้นเกี่ยวกับ ฟ้องเดิม และเป็นการ
ขอแก้ตัวเลขความกว้างของทางภารจำยอม ที่พิมพ์ผิดพลาดจาก 10 เมตร เป็น 8
เมตร ให้ตรงตามคำฟ้องเดิม จึงอนุญาต

(อุดม มั่งมีดี-สันติ ทักราล-สวรรณค์ ตักदारักษ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>